

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1197/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชวเฮงฮวดอะไหล่  
ยนต์

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/31

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้าให้สิทธิในการเรียกร้อง หรือในการฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้อง เสียภายใน 2 ปี นับแต่วันนำของเข้า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันนำของ เข้า แม้โจทก์จะยื่นคำขอคืนเงินอากรที่ได้เสียไว้ก่อนนั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากร ภายใน 2 ปี ก็ขาดอายุความ โจทก์ฟ้องขอคืนเงินอากรขาเข้าตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และขอคืนเงินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตาม ป.รัษฎากร พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ตามลำดับจำเลยยกอายุความ เฉพาะตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้าขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ดังนั้น แม้ คดีของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าขาดอายุความตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า แล้วศาลภาษีอากรกลางก็ยังคง วินิจฉัยว่าจำเลยต้องคืนเงินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและค่าธรรมเนียมพิเศษ พร้อมค่าเสียหายให้แก่โจทก์อีกหรือไม่ต่อไป

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 114,379 บาท และใช้ค่าเสียหาย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันชำระเงินจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน รวมเป็นเงิน 31,454 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การชำระค่าอากรไ้เกินจำนวน 114,379 บาท ของโจทก์ดังกล่าวมิใช่เป็นการชำระอากรไ้เกินเนื่องจากเหตุที่ได้คำนวณจำนวนอากรผิด เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยมิได้คำนวณตัวเลขผิดพลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 110 วรรคสี่ แต่เป็นเรื่องที่โจทก์เรียกร้องขอคืนอันเกี่ยวกับราคาตามมาตรา 10 วรรคห้า โจทก์จะต้องแจ้งความไ้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบของหรือสินค้า แต่ปรากฏว่าโจทก์มิได้แจ้งความไ้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไ้ ซึ่งต่อมาโจทก์จะมาเรียกร้องขออากรคืนย่อมไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมายดังกล่าว ทั้งเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาจที่จะรู้ก่อนการส่งมอบว่าอากรที่ชำระไ้เกินนั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงตามมาตรา 10 วรรคห้า เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายหลังการส่งมอบว่าได้รับส่วนลดดังนั้น ที่โจทก์เรียกร้องขอคืนอากรคืนจึงเป็นเรื่องขอคืนเกี่ยวกับราคาซึ่งโจทก์ต้องปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคห้า ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้ชำระค่าอากรไ้เกิน 114,379 บาท โจทก์มีสิทธิได้รับคืนโดยมีอายุความ 10 ปี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงไ้ความว่าเป็นเรื่องที่โจทก์ขอคืนค่าอากรเกี่ยวด้วยราคาดังกล่าวข้างต้นซึ่งโจทก์จะต้องแจ้งความไ้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายเพื่อจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนในภายหลัง แต่โจทก์มิได้โต้แย้งสงวนสิทธิการขอคืนภาษีดังกล่าว ย่อมถือไ้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์วิธีการและระยะ

เวลาในการคืนภาษีอากรไว้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ส่วนสิทธิการเรียกร้องหรือฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินนั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า บัญญัติว่าจะต้องฟ้องร้องภายในอายุความ 2 ปี นับแต่วันนำเข้าข้อเท็จจริงคดีนี้โจทก์นำเข้าสู่ศาลดังกล่าวในวันที่ 10 สิงหาคม 2533 และมาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537 ซึ่งเกิน 2 ปี คดีจึงขาดอายุความแล้ว สำหรับเรื่องที่โจทก์อ้างการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคสี่นั้น ก็ปรากฏว่าจำเลยได้รับเงินค่าอากรไว้เกินโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 10 วรรคห้า การขอคืนอากรที่เกินต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งโจทก์จะต้องขอคืนอากรในอายุความ 2 ปี นับแต่วันนำเข้า และถึงแม้โจทก์จะอ้างขอคืนตามมาตรา 10 วรรคสี่ก็มิใช่อายุความ 2 ปี เช่นกัน การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ไม่คืนเงินค่าอากรจำนวน 114,379 บาท ให้แก่โจทก์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอคืนเงินอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาแห่งของที่นำเข้าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้คิดส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 จากราคาในบัญชีราคาสินค้าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยยอมรับไว้ก่อนโจทก์นำเข้าสู่ศาลแล้วว่าการคิดราคาจะต้องคิดส่วนลดดังกล่าวให้ถือได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสีย แต่โจทก์นำเข้าสู่ศาลพิพาทวันที่ 10 สิงหาคม 2533 ฟ้องคดีนี้วันที่ 20 กรกฎาคม 2537 พ้น 2 ปี นับแต่วันนำของเข้า แม้โจทก์จะยื่นคำร้องขอคืนเงินอากรต่อจำเลยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2534 คดีโจทก์ก็ขาดอายุความ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าพระราชบัญญัติ  
ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า บัญญัติว่า "สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงิน  
อากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนด  
สอบปีนับจากวันที่นำของเข้า" นั้น มีความหมายเพียงให้ผู้ขอคืนอากรต้องยื่นคำขอ  
คืนอากรที่ได้เสียไว้เกินนั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากรภายในกำหนดเวลา 2 ปีหากยื่นเกิน  
กว่านั้นเป็นอันสิ้นสิทธิ หาใช่กำหนดอายุความให้ฟ้องคดีภายใน 2 ปี ไม่ โจทก์ใช้สิทธิ  
เรียกร้องขอคืนเงินอากรจากจำเลยภายใน 2 ปี แล้ว จำเลยไม่คืนให้ โจทก์จึงฟ้อง  
จำเลยต่อศาล กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุ  
ความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/31 บังคับ ที่ศาล  
ภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ตามคำ  
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2758/2531 คดีระหว่างบริษัทชนาธิผล จำกัด โจทก์ กรม  
ศุลกากร จำเลย เป็นปทัฏฐานแล้วว่า "พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา  
10 วรรคห้า มีความหมายว่าสิทธิในการเรียกร้องหรือในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องเงิน  
อากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียนั้น จะต้องฟ้องเสียภายใน 2 ปี  
นับแต่วันนำของเข้า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันนำของเข้า คดี  
ของโจทก์จึงขาดอายุความ" ดังนั้น แม้โจทก์คดีนี้จะได้ยื่นคำขอคืนเงินอากรที่ได้เสีย  
ไว้เกินนั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากรภายใน 2 ปี แต่นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 2 ปี นับแต่วัน  
นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร สิทธิเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้  
เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง จึงเป็นอันสิ้นไปหรือขาดอายุความนั่นเอง ที่ศาล  
ภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าจำนวน  
85,721 บาทจึงชอบแล้ว

แต่คดีนั้นนอกจากโจทก์ฟ้องเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติ  
ศุลกากร พ.ศ.2469 แล้ว ยังฟ้องเรียกร้องขอคืนเงินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล

และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ตามลำดับ จำเลยคงยกอายุความตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า ซึ่งเป็นอายุความเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าขึ้นต่อผู้เท่านั้น หาได้ยกอายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และค่าธรรมเนียมพิเศษขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ แม้คดีของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าขาดอายุความตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า แล้ว ศาลภาษีอากรกลางก็ยังคงวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 5 ต่อไปว่า จำเลยต้องคืนเงินภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลและค่าธรรมเนียมพิเศษ พร้อมค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้องอีกหรือไม่ เพียงใด การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 เพราะมิได้ชี้ขาดคดีตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ เมื่อคดีปรากฏแก่ศาลฎีกาว่าศาลภาษีอากรกลางมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวอันว่าด้วยคำพิพากษา ศาลฎีกาจึงเห็นควรวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 5 ให้ โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยอีก

ปัญหาตามประเด็นข้อ 5 ดังกล่าว นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2533 โดยสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าเป็นเงิน 1,312,400.28 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,534,058.12 บาท โดยมีได้ลดราคาลงไว้ในอัตราร้อยละ 10 ตามบัญชีราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยยอมรับราคาแล้วโจทก์ได้ชำระอากรขาเข้าแก่จำเลยไปจำนวน 920,434 บาท ภาษีการค้าจำนวน 272,772 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน 27,277 บาทค่า

ธรรมเนียมพิเศษจำนวน 7,670 บาท หากคำนวณอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และค่าธรรมเนียมพิเศษตามบัญชีราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย ยอมรับราคาแล้ว คือ ลดราคาลงให้อีกร้อยละ 10 ของราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ จำเลยประเมินไว้นั้นแล้ว ผลก็จะปรากฏว่าโจทก์ได้เสียอากรขาเข้าเกินไปจำนวน 85,721 บาท ภาษีการค้าเสียเกินไปจำนวน 25,403 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลเสียเกินไปจำนวน 2,540 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษเสียเกินไปจำนวน 715 บาท เมื่อจำเลย ให้การต่อสู้และศาลวินิจฉัยว่าสิทธิในการเรียกร้องคืนอากรขาเข้าที่โจทก์ได้เสียไว้ เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงขาดอายุความแต่เพียงอย่างเดียว จำเลยจึงต้องคืนภาษี การค้าจำนวน 25,403 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน 2,540 บาท และค่าธรรมเนียม พิเศษจำนวน 715 บาท ที่โจทก์ได้เสียเกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงนั้นให้แก่โจทก์ ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ โจทก์ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมพิเศษจนถึงวันที่จำเลยชำระคืนเสร็จนั้น พอ ถือได้ว่าโจทก์ขอเรียกดอกเบี้ยจากจำเลย สำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เป็นการเรียกดอกเบี้ยด้วยเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินคืน โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยใน ระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 224 วรรคแรก โจทก์มีหนังสือขอเงินดังกล่าวคืนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 17 จำเลยได้รับหนังสือของโจทก์ใน วันเดียวกัน แต่ไม่ยอมคืนให้จึงถือได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 มกราคม 2534 จนกว่าจะชำระคืน ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นการเรียกดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ.2469 มาตรา 112 จัตวาวรรคสี่ ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำ สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2533 โดยจำเลยต้องคืนค่า ธรรมเนียมพิเศษพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับ

เป็นหนึ่งในเดือนนับแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษจนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่ายคืน แต่โจทก์ขอดอกเบี้ยมาในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจึงให้ตามขอ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและค่าธรรมเนียมพิเศษรวม 28,658 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 27,943 บาท นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และจากต้นเงิน 715 บาท นับแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2533 จนถึงวันอนุมัติให้จ่ายคืน นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-จำลอง สุขศิริ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |